

1500404-26.2022.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... da motocicleta, constou registro de roubo datado de 22/01/2022, conforme boletim de ocorrência AF8327-1. Indagado sobre a motocicleta, o réu RIAN FERNANDES DA SILVA alegou que sentou-se em uma motocicleta que estava estacionada, ligou-a e saiu dirigindo. Alegou que sua intenção era de apenas dar uma volta. Retornou ao local e não mais encontrou o dono da moto e acabou ficando com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500404-26.2022.8.26.0577 - Controle nº 2022/000157

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Réu:

RIAN FERNANDES DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

RIAN FERNANDES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 168, caput, e no artigo 330, ambos do Código Penal, e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material de infrações, porque, no dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 4h, na Avenida Ângelo Belmiro Pintos, 100, Conjunto Habitacional Elmano Veloso, nesta cidade e Comarca de São José dos Campos, teria se apropriado da motocicleta KTM/200 Duke, placa GGG-6D47, ano 2015/2016, avaliada em R\$ 15.206,001, pertencente a Elton José de Paula. Consta ainda que no dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 19h40min, na Rua Padre Wilson Cunha, altura do numeral 100, Campo dos Alemães, nesta cidade e Comarca de São José dos Campos, RIAN FERNANDES DA SILVA teria desobedecido à ordem legal de funcionário público.

Consta, por fim, que no dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 19h40min, no bairro Campo dos Alemães, nesta cidade e Comarca de São José dos Campos, RIAN FERNANDES DA SILVA, teria dirigido veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Recebida a denúncia (fls. 67), o acusado foi citado (fls. 77) e apresentou resposta à acusação (fls. 80/81).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a fase probatória, em debates orais, o representante do Órgão Ministerial pugnou pela condenação do réu nos termos da inicial.

A Defesa, a seu turno, requereu a absolvição do acusado por falta de provas em razão da falta de comprovação do dolo quanto ao artigo 168, caput, do Código Penal. Subsidiariamente pediu absolvição por atipicidade da conduta em relação ao crime de trânsito. Subsidiariamente pleiteou a fixação de pena no piso mínimo, fixação de regime aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 1/4 e 5/6, auto de exibição e apreensão de fls. 16, auto de entrega de fls. 17, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria é indubitosa em relação ao acusado.

Na fase policial e também em juízo, Rian narrou que trafegava com uma motocicleta modelo KTM pelo bairro Campo dos Alemães. Participava de um fluxo e trafegava com a motocicleta sem fazer uso de capacete. Em dado momento, durante o trajeto, seu boné voou. Voltou para pegar. Quando foi sair novamente com a motocicleta, ouviu um disparo de arma de fogo e sentiu que foi atingido com uma "bala de borracha" na nádega direita. Viu várias viaturas da GCM, cerca de três ou quatro, e, com medo, se evadiu com a motocicleta por várias ruas do bairro. Durante a fuga, acabou colidindo contra um veículo e a motocicleta ficou danificada. Acabou parando logo depois. Foi revistado e em seguida conduzido até a delegacia. Sobre a motocicleta, alegou que, no dia 22, encontrou-se com o dono da motocicleta e pediu para dar uma volta. O proprietário da motocicleta disse que tinha intenção de vender a moto e o declarante ofereceu a quantia de R\$ 200,00 para ficar com a moto durante o fim de semana, sendo aceito pelo proprietário. Combinaram de se encontrarem na próxima semana para resolverem sobre a compra e venda da moto. Trafegou normalmente com a motocicleta durante o dia e, durante a noite, participava de um fluxo, quando ocorreram os fatos. Não possui habilitação. Já foi preso e processado por receptação de veículo.

A versão do réu restou isolada nos autos.

Com efeito, o ofendido Elton, na fase investigativa, relatou que conheceu um indivíduo em uma adega, na madrugada de sábado, dia 22. Depois de conversarem, concordou em levar esse indivíduo em sua motocicleta até outra adega para pegar um whisky. Na volta, o indivíduo pediu para conduzir a motocicleta, mas o declarante avisou que a moto era muito forte e acabou cedendo. O indivíduo deu a primeira volta e depois, em uma arrancada forte, o declarante acabou caindo da moto e o indivíduo se evadiu com a motocicleta. O declarante ficou pelo local algumas horas esperando, mas o indivíduo não retornou. O declarante comunicou o fato através do 190 e depois registrou a ocorrência na polícia civil. Posteriormente, soube da apreensão da motocicleta e compareceu à Delegacia. Submetido à reconhecimento, reconheceu sem sombra de dúvidas o autor RIAN FERNANDES DA SILVA como sendo o mesmo indivíduo que se evadiu com sua motocicleta (fls. 14).

Em juízo repetiu exatamente a mesma versão, dizendo que em nenhum momento conversou com o réu sobre a venda da motocicleta, tampouco recebendo dele qualquer quantia em dinheiro para testar a moto.

A testemunha Miguel, por sua vez, na fase extrajudicial, esclareceu que conduzia seu veículo modelo Fiat Doblo placas ASG-0I67 pela Rua José Francisco de Lima, quando avistou uma motocicleta se aproximando rapidamente, sendo acompanhada por uma viatura. O condutor da motocicleta não conseguiu desviar e acabou chocando-se contra o veículo do declarante, danificando a porta direita e estourou o pneu direito traseiro. O indivíduo levantou a motocicleta e saiu rapidamente do local. Soube que o indivíduo foi abordado logo após sua colisão em uma rua próxima do local onde se encontrava e foi até o local. Não presenciou nenhuma irregularidade, nem agressões na abordagem contra aquele indivíduo (fls. 13).

Em juízo reproduziu seu relato, dizendo que Rian agrediu verbalmente os GCMS, xingando-os.

Ao seu turno, os guardas municipais Bruno e Pablo, na fase policial, narraram que, durante operação de dispersão de fluxo pela Av. Padre Wilson Cunha, bairro Campo dos Alemães, avistaram diversos indivíduos utilizando motocicletas sem capacete. Um deles, que estava trafegando na contramão de direção e sem capacete, quase colidiu contra a viatura, o que ensejou ordem de parada. O indivíduo desobedeceu a ordem dada, com sinais sonoros e luminosos. Após breve acompanhamento, lograram êxito em abordá-lo pela Rua Vicente de Moraes Diniz, próximo ao numeral 253, bairro D. Pedro I. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Em pesquisa pela placa da motocicleta, constou registro de roubo datado de 22/01/2022, conforme boletim de ocorrência AF8327-1. Indagado sobre a motocicleta, o réu RIAN FERNANDES DA SILVA alegou que sentou-se em uma motocicleta que estava estacionada, ligou-a e saiu dirigindo. Alegou que sua intenção era de apenas dar uma volta. Retornou ao local e não mais encontrou o dono da moto e acabou ficando com ela. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito, conduzindo o acusado até a Delegacia. Por fim, esclareceram que, durante os procedimentos, chegou pelo local o Sr. Miguel de Jesus Santos, o qual informou que, algumas ruas antes da abordagem, o acusado colidiu a motocicleta contra seu veículo, modelo Fiat Dobló, placas ASG-0I67, danificando o pneu direito traseiro e o para-choque traseiro (fls. 09/11). As provas dos autos, consistentes nos relatos coesos e precisos das vítimas e testemunhas, especialmente sob o crivo do contraditório, não deixam dúvida sobre a necessidade de um desate condenatório.

O réu alegou que o proprietário manifestou interesse em vender a moto após se encontrarem e ofereceu que ele utilizasse a moto final de semana, no entanto não apresentou nenhuma prova que corroborasse seu relato. A versão da vítima não confirma o que o réu mencionou. Além disso, apresentou informalmente uma versão distinta aos agentes policiais no momento da abordagem, o que deixa claro o dolo do acusado, que se apropriou, voluntariamente, da motocicleta pertencente a Elton. Estão presentes no caso todos os elementos para a subsunção da conduta do acusado ao delito de apropriação indébita, sem se falar em absolvição por atipicidade da conduta, pois o ofendido sequer conhecia o réu e não teria razões para mentir. Quanto ao delito previsto artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, não há que se falar em mero ilícito administrativo, pois o réu, ao dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerou perigo de dano, o que ficou devidamente configurado pelo acidente causado, o que significa que estava dirigindo de forma anormal.

É o quanto basta para que a sua conduta exponha a perigo a incolumidade pública. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DO CTB. DIREÇÃO NÃO HABILITADA GERANDO PERIGO DE DANO. TIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Réu que conduz motocicleta em via pública com tráfego de pedestres e veículos, sem a devida habilitação, cortando a preferencial de uma viatura policial, empreendendo fuga em alta velocidade e trafegando em 'zigue-zague', pratica o delito previsto no artigo 309 do CTB. “2- Devidamente comprovado o perigo de dano exigido pelo tipo penal, uma vez que a condução anômala do veículo colocou em risco a segurança viária, já que as manobras perigosas praticadas pelo réu poderiam dar causa a um acidente. RECURSO DESPROVIDO.” (Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul Recurso Crime nº 71003448313 Relator: CLADEMIR JOSE CEOLIN MISSAGGIA j. em 30.01.12 sem destaques no original).

Por fim, quanto ao artigo 330 do Código Penal, conforme o posicionamento que vem se consolidando no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a desobediência à ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime, já que há previsão específica de sanção administrativa no Código de Trânsito Brasileiro no mesmo sentido - artigo 195 do

CTB, impossibilitando a cumulação desta com a punição penal, deve o acusado ser absolvido do delito previsto no artigo 330 do Código Penal. Neste sentido, cita-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA. NÃO PARAR O VEÍCULO E EMPREENDER FUGA, AO SER ABORDADO POR POLICIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. Para a caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), é necessário que não haja sanção especial para o seu não cumprimento, ou seja, se pelo descumprimento de ordem legal de servidor público, alguma lei estabelece determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em questão, salvo se a referida lei expressamente ressaltar a cumulativa aplicação do art. 330 do CP. 2. No presente caso, a conduta praticada pelo Recorrido (não parar o veículo e empreender fuga, ao ser abordado por policiais rodoviários federais) encontra, na legislação de trânsito (art. 195 do CTB - Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes), a previsão de penalidade administrativa (multa), não prevendo lá a cumulação com a sanção criminal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1492647/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015);

“APELAÇÃO CRIMINAL - Recurso Defensivo - Artigos 306 da Lei nº 9.503/97 e 330 do Código Penal - Embriaguez ao volante - Autoria e Materialidade devidamente comprovadas ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DESOBEDIÊNCIA - POSSIBILIDADE - Atipicidade da conduta - O desrespeito à ordem de parada não caracteriza o crime de desobediência, mas a infração administrativa prevista no art. 195 do CTB - Redução da pena-base aplicada - Compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante condução de veículo automotor sem possuir CNH - Alterado o regime de cumprimento de pena para o inicial semiaberto, não fazendo a jus à substituição por restritiva de direitos ou ao sursis por se tratar de reincidente - Redimensionamento do prazo de proibição de se obter habilitação para dirigir na proporção da fixação da pena privativa de liberdade - Recurso parcialmente provido” (Apelação Criminal nº 0003551-25.2013.8.26.0101, Rel. Des. Paulo Rossi, 12ª Câmara Criminal Extraordinária. em 19/10/2017).

Deste modo, a ação penal deve ser parcialmente procedente.

Formada a culpa, passo à análise da pena.

Conforme se depreende da folha de antecedentes (fls. 93/97), o réu é reincidente, eis que ostenta uma condenação transitada em julgado (autos nº 1500328.81.2019.8.26.0617), o que será oportunamente considerado.

Assim sendo, na primeira fase, fixo suas penas-base nos mínimos com relação a cada delito, ou seja, 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, no piso, em relação ao crime de apropriação indébita e 6 meses de detenção pela infração do artigo 309, do CTB.

Na segunda fase, diante da reincidência, elevo as penas em 1/6, resultando em 1 ano e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa, no piso, em relação ao crime de apropriação indébita e 7 meses de detenção pela infração do artigo 309, do CTB.

À minguia de outros elementos modificadores, torna as reprimendas definitivas.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar o acusado RIAN FERNANDES DA SILVA ao cumprimento das penas de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso, pela infração ao artigo 168 do Código Penal, além de 7 meses de detenção por infração do artigo 309 do CTB, absolvendo-o do crime previsto no artigo 330, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Deixo de substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direito ou sursis, pois o acusado é reincidente.

Todavia, pela natureza dos crimes e tempo de pena imposto, fixo o regime aberto para início de cumprimento das reprimendas, com recurso em liberdade pois nesta condição respondeu ao processo.

Por derradeiro, independentemente do trânsito em julgado, comunique-se o ofendido, por ofício ou e-mail, dos termos desta sentença, conforme disposição do art. 201, §§2º e 3º, do CPP.

Após o trânsito em julgado, proceda a Serventia as anotações e comunicações de

praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São José dos Campos, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA